

**Nr. 88 Ressortberatungen einer Ersten Durchführungsverordnung zum Grenzsicherungsgesetz
(Grenzsicherungsverordnung). 19. rdei 25. Mai 1937***Beginn:**Beginn:***a.: Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Mai 1937, 16 Uhr***R 22/2340, Bl. 74–75 Besprechungsvermerk des MR Pritsch/RJuM¹*

An der Besprechung, die am 19. 5. im Reichsministerium des Innern unter Vorsitz des Min[isteri-
al]Dir[ektors] Dr. Vollert stattfand, haben für das Reichsjustizministerium MinRat Dr. Vogels, LGR
Thees und der Unterzeichnete, während des ersten Teils auch MinRat Kritzinger teilgenommen.
Erörtert wurde zunächst die Frage, ob außen- und innenpolitische Gesichtspunkte den Erlaß der
Durchführungsverordnung im gegenwärtigen Zeitpunkte zulassen und erfordern. Die *Vertreter des
Auswärtigen Amts* äußerten Bedenken im Hinblick darauf, daß wir uns den Polen gegenüber auf
den Rechtsstandpunkt gestellt hätten, die polnische Grenzzonenverordnung verstoße gegen Art.
4 des deutsch-polnischen Oberschlesienabkommens vom 15. 5. 1922², der auch über den 15. 7.
1937 hinaus in Kraft bleibe, und daß wir durch den Erlaß der Durchführungsverordnung uns dieses
Rechtsstandpunkts begeben würden. Demgegenüber betonten die *Vertreter des M[inisteriums] d[es]
I[nnern]* die nationalpolitische Notwendigkeit, gegenüber den fortgesetzten Übergriffen der Polen
endlich Front zu machen. Es wurde eine Einigung dahin erzielt, daß die Verordnung im Hinblick auf
die bevorstehenden Verhandlungen mit Polen möglichst bald erlassen, aber der auf Oberschlesien
bezügliche Buchstabe e des § 7³ zunächst fortbleiben solle.

Der *Vertreter des Stellvertr[eters] des Führers* regte an, die Verordnung nicht auf die östlichen Grenz-
kreise zu beschränken, sondern als Sicherungsmaßnahme für alle Reichsgrenzen, insbesondere
die tschechoslowakische Grenze auszugestalten⁴. Hiergegen äußerten *Ministerium des Innern* und
Auswärtiges Amt erhebliche Bedenken. Der *Vors[itzen]de* sagte aber zu, daß eine auf die tschecho-
slowakische Grenze bezügliche zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz v. 9. 3. 1937⁵ erlassen
werden solle, wenn sich dies infolge der von der Tschechoslowakei getroffenen Maßnahmen als
nötig herausstellen sollte.

Sodann wurden die mit der Erfassung des Erbgangs zusammenhängenden Fragen besprochen.
Der *Vertr. des Reichsernährungsministeriums* erklärte, daß er seinem zur Zeit abwesenden Herrn
Minister⁶ darüber noch Vortrag halten müsse, und äußerte für seine Person – namentlich in Hinblick
auf zu befürchtende kreditpolitische Schwierigkeiten – Bedenken gegen die in dem Entwurf vorge-
sehenen starken Eingriffe in das Erbhofrecht. Er schlug vor, entsprechend dem polnischen Beispiel

¹ Zu der Besprechung hatte der RIM mit Übersendung des DVO-Entw. am 11. 5. 1937 eingeladen; R 22/2340, Bl. 65. Inhalt der DVO s. oben Dok. Nr. 84. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 31390. – Sprecher bzw. vertretene Ressorts vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Genfer Abkommen über Oberschlesien (RGBl. II S. 237), dessen Gültigkeit auf 15 Jahre begrenzt war. Art. 4 garantierte allen natürl. und jurist. Personen den Schutz ihrer erworbenen Rechte, „insbesondere die Konzessionen und Privilegien“ in genau demselben Umfang, wie sie vor dem Übergang der Staatshoheit im Abstimmungsgebiet an Polen bestanden hatten. Zu den mit dem Ablauf des Abkommens zusammenhängenden Verhandlungen vgl. ADAP C VI/1, Nrr. 134, 176, 222; VI/2, Nrr. 276, 331, 393.

³ S. Dok. Nr. 84 Anm. 10.

⁴ Zur Veranlassung vgl. ARH III, Nr. 200, bes. Anm. 2, 9, 10.

⁵ Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen (RGBl. I S. 281); s. Dok. Nr. 52 P. 4.

⁶ R. Walther Darré.

für den Fall der Versagung der Genehmigung an Stelle des Rechtsverlustes des Erben nur einen Veräußerungszwang einzuführen⁷. Dieser Vorschlag wurde von uns (*LGR Thees*) unterstützt. Das *Min. des Innern* legte darauf eine Neufassung der §§ 1 und 2 des Entwurfs vor, in der (§ 2) bereits eine Veräußerungsverpflichtung des Erben vorgesehen ist⁸. Auf Anregung von *MinR Dr. Vogels* erklärte sich das *MdI* damit einverstanden, daß der Verlust der Erbhofeigenschaft als Folge der Nichtgenehmigung entfällt. Der *Vertr. des Reichsernährungsministeriums* gab zu, daß damit seine Bedenken erheblich gemindert würden.
[...]⁹

Pritsch 20/5.

b.: Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. Mai 1937, 16 Uhr

R 22/2340, Bl. 93–95 Besprechungsvermerk des MR Pritsch/RJuM

[...]¹⁰

Die Ressortbesprechung fand am 25. d. Mts. nachmittags im Reichsministerium des Innern statt. Vertreten waren außer dem Reichsministerium des Innern und dem RJ[u]M (MinRat Kritzing, MinRat Dr. Pritsch, LGR Thees) das Auswärtige Amt und das Reichsernährungsministerium. Zunächst wurde die Frage besprochen, wie die außenpolitische Unbedenklichkeit der Verordnung festzustellen ist. Ob dem Führer und Reichskanzler Vortrag zu halten ist, soll der persönlichen Entscheidung des Herrn Reichsinnenministers überlassen bleiben¹¹. Auf alle Fälle soll zunächst die persönliche Stellungnahme des Herrn Reichsaußenministers eingeholt werden.

Sodann berichtete der *Vertr. des Reichsernährungsministeriums*, daß sein Herr Minister die Zustimmung zu der Verordnung von zwei Bedingungen abhängig mache, die in die Verordnung aufgenommen werden müßten: 1. Wenn dem Anerben die Genehmigung zum Behalten des Erbhofs versagt werden solle, müsse in jedem Einzelfalle die Zustimmung des Reichsernährungsministers hierzu eingeholt werden; 2. bei der Veräußerung eines Erbhofs durch den Treuhänder müsse der Erwerber stets durch den Reichsbauernführer bestimmt werden. Dagegen, daß der Reichsernährungsminister und der Reichsbauernführer in dieser Weise in der Verordnung erwähnt werden, wurden allseitig Bedenken erhoben; die *Vertreter des MdI* wiesen daraufhin, daß es der bisherigen Praxis in Minderheitssachen widersprechen würde, wenn schon bei der ersten Entscheidung eine höchste Reichsstelle nach außen hin in die Erscheinung trete. Das MdI sagte zu, daß die Genehmigungsbehörden angewiesen werden sollten, in jedem Falle, in dem sie einem Erben die Genehmigung versagen wollten, an das RMdI zu berichten, das dann das Reichsernährungsministerium beteiligen werde. Ferner wurden gegen die Bestimmung des Erwerbs eines Erbhofs durch den

⁷ S. Dok. Nr. 84 Anm. 4.

⁸ Enthalten in: R 22/2340, Bl. 76–78.

⁹ Folgt: Formulierung einzelner Paragraphen, ausgehend von Alternativvorschlägen des RJuM (diese in: R 22/2340, Bl. 79–81), und Festlegung der nächsten Besprechung auf 25. 5. 1937. – Am 20. 5. übersandte der RIM den beteiligten Ressorts eine nach dem Verhandlungsergebnis revid. Neufassung des DVO-Entwurfs; ebd. Bl. 86–92.

¹⁰ Enthält: Interne Abstimmung der RJuM-Referate mit dem Ergebnis, daß vor Erlass der DVO zumindest v. Neurath sein ausdrückl. Einverständnis erklärt haben müsse, und daß in der Frage, ob bei Nichtgenehmigung des Erbgangs die Veräußerung im Wege der Treuhänderbestellung oder durch Zwangsversteigerung angebracht sei, jedenfalls bei Grundstücken ohne Erbhofeigenschaft auf Zwangsversteigerung gedrungen werden solle.

¹¹ Hitler hatte sich, worauf das AA aufmerksam machte, bei verschiedenen Gelegenheiten bisher dahin festgelegt, „das Schicksal der deutschen Minderheit dürfe die große außenpolitische Linie der freundschaftlichen Beziehungen zu Polen nicht beeinflussen; sobald das Deutsche Reich wieder ein Machtfaktor ersten Ranges geworden sei, würden sich alle derartigen Fragen von selbst lösen“. ADAP G VI/1, Nr. 331.

Reichsbauernführer Bedenken erhoben. Der *Vertr. des Reichsernährungsministeriums* machte für seine Person den Vermittlungsvorschlag, die Genehmigungsbehörde anzuweisen, daß sie über die in Aussicht genommene Genehmigung des Erwerbs eines Erbhofs zu berichten habe und dabei nur solche Bewerber berücksichtigen dürfe, die den Neubauernschein hätten. Diesem Vorschlage stimmte das *MdI* zu. Der *Vertr. des Reichsernährungsministeriums* will versuchen, auf dieser Grundlage die Zustimmung seines Herrn Ministers zu der Verordnung zu erreichen.

Zur Frage der Treuhänderbestellung wurden von uns die gegen § 3¹² bestehenden Bedenken vorgebracht¹³. Weisungsgemäß wurde zunächst um die Stellungnahme des Reichsernährungsministeriums zur Frage der Zwangsversteigerung von Erbhöfen gebeten. Der *Vertr. des Reichsernährungsministeriums* erklärte, daß eine Versteigerung von Erbhöfen, auch wenn es sich nicht um eine Zwangsvollstreckung handele, für sein Ressort untragbar sei und daß sein Herr Minister sich mit einer solchen Regelung unter keinen Umständen einverstanden erklären werde; er bat, von ihr auf alle Fälle abzusehen. Daraufhin schlugen wir vor, die Zwangsversteigerung an Stelle der treuhänderischen Verwaltung wenigstens für die Grundstücke zuzulassen, die nicht Erbhöfe sind. Diesem Vorschläge wurde nicht widersprochen.

[...]¹⁴

Der Entwurf soll in der nunmehr festgestellten Fassung heute (26. 5.) den beteiligten Ministerien zugeleitet werden¹⁵, damit die noch ausstehenden Entschließungen des Herrn Reichsaußenministers und des Herrn Reichsernährungsministers alsbald eingeholt werden können.

[...]¹⁶

¹² DVO § 3 lautete in der am 20. 5. 1937 übermittelten Fassung (o. Anm. 9): „Kommt der zur Erbschaft Berufene seiner Veräußerungspflicht nicht nach, so hat die Genehmigungsbehörde die Wirtschaftsführung auf seine Kosten durch einen von ihr zu bestimmenden Treuhänder anzuordnen. Die Anordnung wird mit Zustellung an den zur Erbschaft Berufenen wirksam. Die Anordnung der treuhänderischen Verwaltung ist auf Kosten des zur Erbschaft Berufenen in dem für die amtlichen Bekanntmachungen der Genehmigungsbehörde bestimmten Amtsblatt und in einer örtlichen Tageszeitung bekanntzumachen. Die Anordnung der treuhänderischen Verwaltung ist auf Antrag der Genehmigungsbehörde im Grundbuch zu vermerken. Auf die treuhänderische Verwaltung finden im übrigen die §§ 13–20 der Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur Sicherung der Landbewirtschaftung vom 22. April 1937 – Reichsgesetzbl. I S. 535 – mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß anstelle des Amtsgerichts die zuständige Genehmigungsbehörde tritt und als Nutzungsberechtigter der zur Erbschaft Berufene anzusehen ist. – Der Treuhänder ist befugt, das Grundstück für Rechnung des zur Erbschaft Berufenen zu veräußern. Im Falle einer Anerbenschaft nach dem Reichserbhofgesetz erfolgt die Veräußerung für Rechnung derjenigen Personen, die nach der gesetzlichen Erbfolge des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Erbschaft berufen wären. – Die Veräußerung des Grundstücks durch den zur Erbschaft Berufenen (§ 2 Absatz 2) oder durch den Treuhänder bedarf zur Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Genehmigungsbehörde. Daneben ist bei einem Erbhof die Genehmigung des Anerbengerichts erforderlich.“

¹³ Das RJuM wünschte anstatt einer Treuhänderbestellung die Befugnis der Genehmigungsbehörde, eine Zwangsversteigerung anzuordnen, wenn der Erbe seiner Verkaufspflicht nicht nachkam. Der Erbhofreferent MR Vogels hielt jedoch eine Zwangsversteigerung von Erbhöfen für untragbar. StS Schlegelberger entschied am 25. 5. vormittags, „daß jedenfalls bei Grundstücken, die nicht Erbhöfe sind, die Zwangsversteigerung angebracht sei; was die Erbhöfe betrifft, so soll zum Ausdruck gebracht werden, daß insoweit eine abschließende Stellungnahme des Reichsjustizministeriums noch nicht habe herbeigeführt werden können, und es soll zunächst die Stellungnahme des Reichsernährungsministers hierzu abgewartet werden“. R 22/2340, Bl. 93.

¹⁴ Folgt Einzelberatung; v. a. wurde hier eine nähere Definition der Rechtsstellung des Treuhänders in Aussicht gestellt und in die Liste der Stadt- und Landkreise, innerhalb derer die GrenzsicherungsVO galt (s. Dok. Nr. 84 Anm. 10) noch der Landkreis Züllichau-Schwiebus (RegBez. Frankfurt a. O.) aufgenommen.

¹⁵ Entwurfsfassung vom 26. 5. 1937 in: R 22/2340, Bl. 99–105.

¹⁶ Vorlage an StS Schlegelberger und MD Volkmar z. K. – Zum Fortgang: Noch am 26. 5. hielt v. Neurath Hitler Vortrag über die Lage der dt. Minderheit in Polen und „über die von uns geplanten Schritte“, die Hitler genehmigte; s. ADAP C VI/2, Nr. 392, zum dt. Vorgehen insgesamt ebd. Nrr. 393 und 394. Auf Anraten des Botschafters in Warschau, v. Moltke, der in Verhandlungen mit der poln. Regierung über das Volksgruppenproblem stand und deren Ausgang abzuwarten wünschte, veranlaßte das AA jedoch Anfang Juni eine Zurückstellung der DVO; Aufzeichnung des LR Mackeben/AA, 4. 6. 1937 und telef. Mitteilung RIM an RJuM, 14. 6., in: PA, R 104325, unfol.; R 22/2340, Bl. 107. Am 23. 7. stimmte das AA dann dem Erlaß der GrenzsicherungsVO unter der Voraussetzung zu, daß sie auf das gesamte Grenzgebiet zu Polen erstreckt werde, also ohne augenfällige Differenzierung zwischen Kreisen mit und ohne ins Gewicht fallende poln. Minderheit. Der Stf und der RFSSChDP verlangten darüber hinaus ihre Ausdehnung auch auf die dt.-tschechische Grenze, wozu aber selbst nach Ansicht des RIM keine Veranlassung vorlag; Vm. des VLR Schliep, 26. 7. 1937, in: PA, R 104324. Hitler indes, dem der RIM den ausfertigungsreifen Entwurf am 29. 7. zur Kenntnis zuleitete, verfügte, daß auch die Grenzkreise zur Tschechoslowakei noch unter die Grenzzonen dieser VO aufgenommen würden; Näheres s. Dok. Nr. 131 Anm. 4. – Die 1. DVO zum Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen erging am 17. 8. 1937 (RGBl. I S. 905). Ihre prakt. Durchführung dirigierte das RIM mittels mündl. Instruierung der RegPräs. und einer Geheimanweisung an die Verwaltungsbehörden; hierzu s. Dok. Nr. 131.

Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler

Nr. 88: Ressortberatungen einer Ersten Durchführungsverordnung zum Grenzsicherungsgesetz (Grenzsicherungsverordnung). 19./25. Mai 1937a. Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Mai 1937, 16 Uhrb. Ressortbesprechu...

Pritsch 26/5.

Nr. 88: Ressortberatungen einer Ersten Durchführungsverordnung zum Grenzsicherungsgesetz (Grenzsicherungsverordnung). 19./25. Mai 1937a. Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Mai 1937, 16 Uhrb. Ressortbesprechu...

Zitierhinweis

Nr. 88 Ressortberatungen einer Ersten Durchführungsverordnung zum Grenzsicherungsgesetz (Grenzsicherungsverordnung). 19./25. Mai 1937a. Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Mai 1937, 16 Uhrb. Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. Mai 1937, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d088>